جامعة الملك سعود
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم القانون الخاص

المقرر 322 حقق (قوانين التأمينات والضمان الاجتماعي)
الشعبة رقم (98891 - 84792)
التاريخ: الثلاثاء 1448/5/9هـ

الاختبار الفصلي للفصل الأول من العام الجامعي 1448هـ

السؤال الأول: (20 درجة)

أجب بكلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وبكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة، مع تصحيح العبارة الخاطئة:

1) يُعد الادخار والتضامن الاجتماعي أقدم وسيلتين واجه بهما الإنسان الأخطار التي كانت تُحدق به ( ).

.....

2) من خصائص نظام التأمينات الاجتماعية أنه نظام اختياري ( ).

.....

3) يُشترط لخضوع العامل لنظام التأمينات الاجتماعية أن يقوم بعمل تابع بموجب عقد عمل ( ).

.....

4) يُعد المعلم الخاص في حكم عمال المنازل، لذا فهو مستثنى من أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ( ).

.....

5) يُشترط في صاحب العمل حتى يخضع لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية أن يكون نشاطه ربحياً ( ).

.....

6) يخضع العامل السعودي الذي يؤدي عمله خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس في المملكة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية مُطلقاً ( ).

.....

7) يُشترط للاستحقاق المبكر لمعاش التقاعد توقف العامل عن مزاولة عمل خاضع لنظام التأمينات ( ).

.....

8) يستحق العامل معاش العجز غير المهني في حال العجز الكلي فقط ( ).

.....

9) يفقد المشترك الذي بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش دون توافر نصاب الاشتراك جميع حقوقه ( ).

.....

10) يُشترط في المفقود حتى تستحق عائلته معاش الوفاة غير المهنية أن تحكم المحكمة بوفاته ( ).

.....

السؤال الثاني:

(10 درجات)

ضع دائرة حول الاختيار الصحيح:

1) يتفق نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمينات الاجتماعية من حيث غايتهما في (توفير حد أدنى من المعيشة اللائقة بكرامة الإنسان – مساعدة الافراد في مواجهة الأخطار التي تهددهم – جميع ما ذكر).

2) من خصائص نظام التأمينات الاجتماعية أنه نظام قانوني وهذا يعني (أنها لا تتقرر إلا بموجب قانون – انها نظام ملزم للجميع – أن الحقوق والواجبات فيها يجب أن تستند إلى عقد عمل مشروع).

3) يُشترط لخضوع العامل لنظام التأمينات الاجتماعية أن يقوم بعمل تابع والذي يعني (العمل بمقابل أجر – أداء عمل معين لحساب شخص آخر – العمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل).

4) يحق للعامل السعودي الذي يؤدي عمله خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس في المملكة الاستفادة من (مزايا جميع فروع التأمينات الاجتماعية – مزايا فرع المعاشات فقط – مزايا فرع التعطل عن العمل فقط).

5) يُقصد بأجر الاشتراك (الأجر الأساسي للعامل بموجب العقد المكتوب – كل ما يُعطى للعامل مقابل العمل – الراتب الشهري الذي يُودع في الحساب المصرفي للعامل).

6) من الاعتبارات التي تقف خلف تأمين الشيخوخة (المحافظة على القوة الشرائية للمسنين – التخفيف من حدة مشكلة البطالة لدى الشباب – جميع ما ذكر).

7) إذا عاد صاحب المعاش الذي تقاعد مبكراً إلى ممارسة عمل خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية فإنه (لا يجوز له الجمع بين أجر عمله الجديد ومعاشه – يُلغى تقاعده المبكر وتُستأنف سنوات خدمته – يجوز له الجمع بينهما وفق أحكام معينة).

8) يُقصد بالعجز غير المهني (العجز غير الناشئ عن إصابة عمل – العجز الذي يصيب العامل بعد بلوغه السن النظامية للاستحقاق – العجز الذي يصيب العامل خارج مكان العمل).

9) تحقق الوفاة غير المهنية للعامل المفقود (عند تغيبه عن العمل لمدة تعادل مدة خدمته قبل تغيبه – إذا كانت بلغت مدة غيابه المدة المتبقية لبلوغه سن التقاعد – إذا صدر حكم قضائي باعتباره متوفى).

10) يوقف صرف مستحقات أرملة العامل المتوفى وفاةً مهنية في حال (زواجها – التحاقها بأي عمل – جميع ما ذكر).

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح ،،